



일자리 넘치는
안전하고 따뜻한 경기도

알기쉬운 개발제한구역 제도

CONTENTS

제1장 개발제한구역 지정 현황

1. 도입목적 및 제도운용	4
2. 전국 개발제한구역 현황도	5
3. 수도권 개발제한구역 현황도	6
4. 경기도 개발제한구역 면적 및 인구 현황	7

제2장 개발제한구역 내 허용시설

1. GB 내 허용시설	8
2. 허가, 신고 세부기준	13
3. 허가, 신고없이 할 수 있는 행위	16

제3장 불법행위에 대한 벌칙

1. 행정처분 및 벌칙	20
2. 이행강제금	22
3. 이행강제금의 산정기준	24
4. 과태료의 부과기준	26

제4장 개발제한구역 주민지원사업

1. 주민지원사업 개요	28
2. 주민지원사업 사진	30
3. 주민지원사업 추진실적	32

제5장 개발제한구역 해제관련 규정

1. 개발제한구역 해제	38
2. 소규모단절토지 해제기준	38
3. 경계선 관통대지 해제기준	40
4. 집단취락 해제기준	41

제6장 개발제한구역 해제절차

1. 정부시행사업	42
2. 지역현안사업	43
3. 집단취락, 소규모단절토지, 경계선관통대지	44

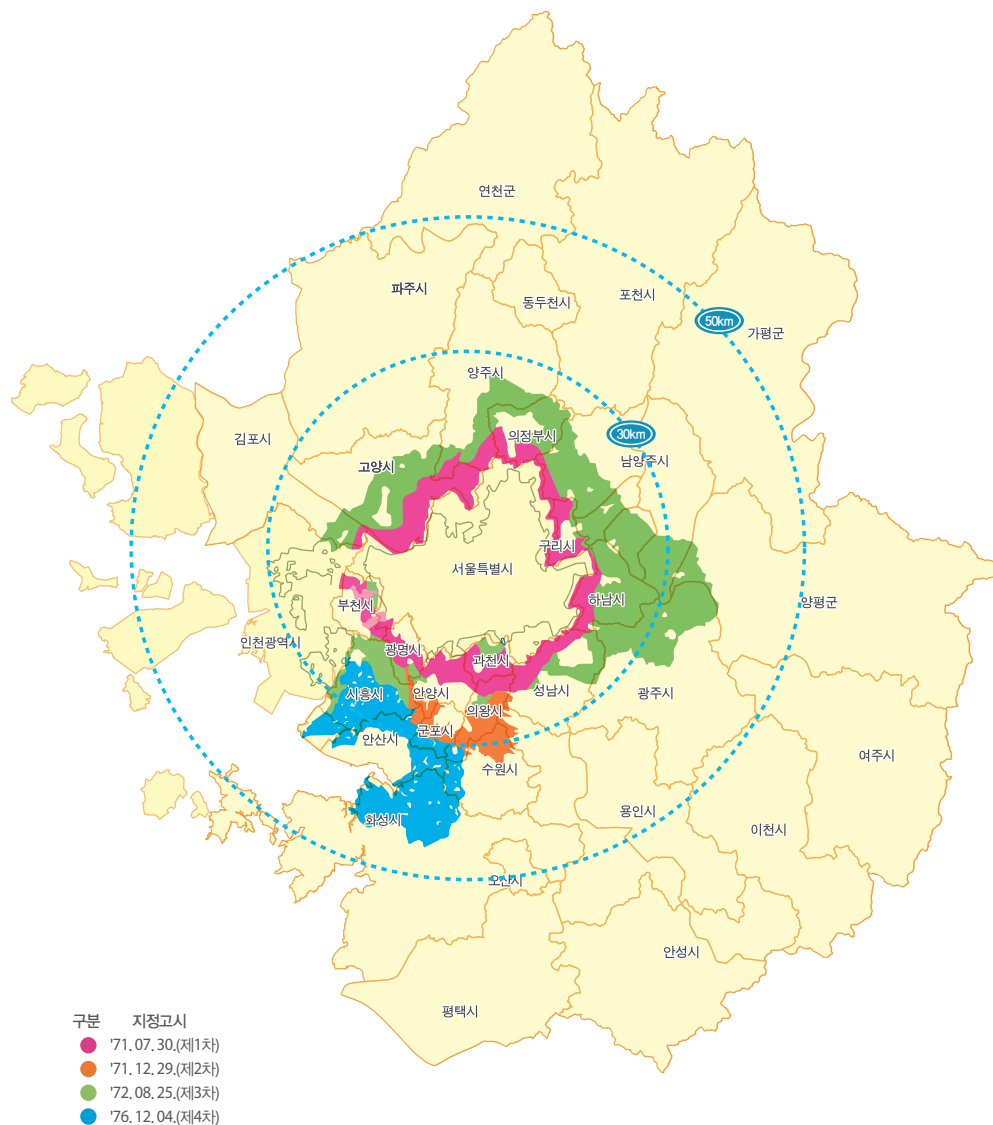
제7장 개발제한구역 규제개선사항(2012년 이후)

1. 주민생활 불편사항 개선	46
2. 기업 주민들의 경제적 부담 완화	47
3. 기업 투자 및 생산활동 규제 개선	48
4. 주민지원 확대 및 효율화	48
5. 공공사업 행정절차 간소화	49

※ 개발제한구역 불편, 불법 신고 연락처	51
------------------------	----



3. 수도권 개발제한구역 현황도



4. 경기도 개발제한구역 면적 및 인구 현황

지정연혁

('14.10.31 기준)

지정일	해제일	지정면적(km ²)	해제면적(km ²)	현재면적(km ²)
'71.7. ~ '76.12.	'00.1 ~ '14.10.	1,302.08	126.816	1,175.264

구역현황

사.군.구	행정구역면적 (km ²) ㉓	개발제한구역 면적(km ²) ㉔	구역 비율 ㉔/㉓(%)	개발제한구역 주민수(명)	개발제한구역 세대수(호)	개발제한구역 해제면적(km ²)
전국	100,266.20	3,868.284	3.9	118,814	48,357	1,528.825 ('00. 1. 1 ~ '13.5.31)
경기도(31)	10,172.31	1,175.264	11.5	61,410	25,311	126.816 ('00. 1. 1 ~ '14.10.31)
경기도(21)	4,934.52	1,175.264	23.8			
남부	3,783.26	673.666	17.8	33,896	15,290	86.584
수원시	121.05	33.200	27.4	1,651	739	3.300
성남시	141.68	48.788	34.4	502	277	6.012
부천시	53.44	16.687	31.2	1,002	487	3.723
안양시	58.46	29.526	50.5	755	529	1.474
안산시	149.40	37.825	25.3	1,799	821	2.085
용인시	591.37	3.600	0.6	-	-	-
광명시	38.50	16.040	41.7	792	390	13.780
시흥시	135.02	86.256	63.9	12,097	4,928	25.274
군포시	36.46	22.738	62.4	270	110	1.972
화성시	689.58	91.372	13.3	2,840	1,188	4.849
김포시	276.64	17.006	6.1	175	106	1.803
광주시	430.99	104.359	24.2	1,433	782	2.131
하남시	93.04	71.886	77.4	3,663	2,059	14.524
의왕시	53.97	46.689	86.5	2,776	1,168	3.121
양평군	877.81	17.143	2.0	1,146	453	0.057
과천시	35.85	30.551	85.5	2,995	1,253	2.479
북부	1,151.26	501.598	43.6	27,514	10,021	40.232
고양시	268.04	119.395	44.5	7,363	2,402	15.035
의정부	81.54	57.970	71.1	4,667	2,223	5.920
남양주	458.05	226.568	49.5	9,126	3,438	14.552
구리시	33.31	20.500	61.5	1,740	710	2.870
양주시	310.32	77.165	24.9	4,618	1,248	1.855

사.군	행정구역면적 (km ²) ㉓	면적(km ²) ㉔	개발제한구역 구역비율㉔/㉓(%)	주민수(명)	세대수(호)	개발제한구역 해제면적(km ²)
전국	100,266.20	3,868.284	3.9	118,814	48,357	1,528.825
경기도(21)	4,934.52	1,175.264	23.8	61,410	25,311	126.816
남부(16)	3,783.26	673.666	17.8	33,896	15,290	86.584
북부(5)	1,151.26	501.598	43.6	27,514	10,021	40.232

- ※ 1. 도 GB면적(1,175.264km²)은 도 전체면적(31개시군-10,172.31km²)의 11.5%
 2. 도 GB인구(61,410명)은 도 전체인구(12,203,080명)의 0.5%
 3. 도 GB면적(1,175.264km²)은 전국 GB면적(3,868.284km²)의 30.3%

개발제한구역 내 허용시설

1. GB 내 허용시설(개발제한구역법 시행령 별표1)

1. 개발제한구역의 보전 및 관리에 도움이 될 수 있는 시설

- 공공공지 및 녹지
- 하천 및 운하
- 등산로, 산책로, 어린이놀이터, 간이휴게소 및 철봉, 평행봉, 그 밖에 이와 비슷한 체력단련시설
- 실외체육시설
- 시장·군수·구청장이 설치하는 소규모 실내 생활체육시설
- 실내체육관
- 골프장
- 휴양림, 삼림욕장, 치유의 숲 및 수목원
- 청소년수련시설
- 자연공원
- 도시공원
- 잔디광장 및 피크닉장 및 야영장
- 탑 또는 기념비
- 개발제한구역 관리·전시·홍보관련시설
- 수목장림
- 방재시설
- 저수지 및 유수지
- 서바이벌게임 관련 시설
- 자전거이용시설

2. 개발제한구역을 통과하는 선형시설과 필수시설

- 철도
- 궤도
- 도로 및 광장
- 관개 및 발전용수로
- 수도 및 하수도
- 공동구
- 전기공급시설
- 전기통신시설·방송시설 및 중계탑 시설
- 송유관
- 집단에너지공급시설
- 버스 차고지 및 그 부대시설
- 가스공급시설

3. 개발제한구역 내 입지하여야만 기능과 목적이 달성되는 시설

- 공항
- 항만
- 환승센터
- 주차장
- 학교
- 지역공공시설
- 국가의 안전보안업무의 수행을 위한 시설
- 폐기물처리시설
- 자동차 천연가스 공급시설
- 유류저장 설비
- 기상시설
- 장사 관련 시설
- 환경오염방지시설
- 공사용 임시 가설건축물 및 임시시설
- 동물보호시설
- 문화재의 복원과 문화재관리용 건축물
- 경찰훈련시설
- 택배화물 분류 관련 시설
- 택시공영차고지 및 그 부대시설
- 수소연료공급시설
- 전세버스 및 화물자동차공영차고지(부대시설을 포함)
- 그밖에 이와 유사한 것으로서 입지가 불가피한 시설

4. 국방·군사시설 및 교정시설

5. 개발제한구역 주민의 주거·생활편익 및 생업을 위한 시설

가. 동식물 관련 시설

농림업 또는 수산업 종사자 설치 경우만 해당

축사, 공나물 재배사, 버섯 재배사의 구조와 입지기준은 사·군·구 조례로 정함
1가구당 1개 시설만 건축가능

① 축사

1가구당 기존 면적을 포함하여 1,000㎡(수도권은 500㎡) 이하로 설치
과수원 및 초지의 축사는 1가구당 100㎡ 이하로 설치

② 잠실(蠶室)

뽕나무밭 조성면적 2,000㎡당 또는 뽕나무 1,800주당 50㎡ 이하

③ 저장창고

소말 등의 사육과 낙농을 위하여 설치하는 경우

④ 양어장

유지·하천·저습지 등 농업생산성이 극히 낮은 토지에 설치

- ⑤ 사육장
1가구당 기존면적을 포함하여 300㎡ 이하
- ⑥ 콩나물 재배사
1가구당 기존면적을 포함하여 300㎡ 이하
- ⑦ 버섯 재배사
1가구당 기존면적을 포함하여 500㎡ 이하
- ⑧ 퇴비사 및 발효퇴비장
기존면적을 포함하여 300㎡ 이하
- ⑨ 육묘 및 종묘배양장
수경재배·시설원예 등 작물재배를 위한 경우
- ⑩ 온실 : 온실 가동에 필요한 기계 실 및 관리실은 66㎡ 이하

나. 농수산물 보관 및 관리 관련 시설

- ① 창고
영농에 종사하는 자가 토지에서 생산되는 생산물·수산물을 저장하기 위한 경우와 농기계를 보관하기 위한 경우, 기존면적을 포함 150㎡ 이하,
토지면적이 10,000㎡ 초과시 초과면적 10/1,000만큼 추가 설치 가능
농기계 보관용 200제곱미터 이하
- ② 담배 건조실
원담배 재배면적의 5/1,000 이하
- ③ 임시 가설건축물
100㎡ 이하, 해태 건조처리장 200㎡ 이하
- ④ 지역특산물가공작업장
1가구당 100㎡ 이하, 지정당시 거주자, 5년이상 거주자로서 지역 특산물을 생산하는 자
- ⑤ 관리용 건축물
토지(부지)면적 10/1,000 이하, 66㎡ 이하

다. 주택 (「건축법 시행령」 별표 1 제1호가목에 따른 단독주택을 말한다. 이하 이 호에서 같다)

- ① 지정 당시부터 지목이 대인 토지와 기존의 주택이 있는 토지에만 주택 신축 가능
- ② 농어업인으로서 기존 주택을 소유하고 거주하는 자는 영농의 편의를 위해 기존 주택을 철거하고 자기 소유의 농장(과수원)에 주택 신축 가능
- ③ 공익사업의 시행으로 거주할 수 없게 된 경우와 재해로 인해 거주할 수 없게 된 경우 자기 소유의 토지에 신축 가능

- ④ 지정 이전부터 건축되어 있는 주택 또는 지정 이전부터 다른 사람 소유의 토지에 건축되어 있는 주택으로서 토지소유자의 동의를 받지 못하여 증축 또는 개축 할 수 없는 주택을 취락지구에 신축 가능

라. 근린생활시설

- ① 주택을 용도변경한 근린생활시설 또는 1999년 6월 24일 이후에 신축된 근린생활시설만 증축 가능
- ② 지정 당시부터 지목이 대인 토지와 지정 당시부터 있던 기존의 주택이 있는 토지에만 근린생활시설 신축 가능
 - 슈퍼마켓 및 일용품소매점
 - 휴게음식점·제과점 및 일반음식점
 - 건축할 수 있는 자는 5년이상 거주자 또는 지정 당시 거주자, 건축물의 연면적 300㎡ 이하
 - 인접한 토지를 이용하여 300㎡ 이하의 주차장 설치 가능
 - 다른 용도로 변경하는 경우에는 주차장 부지를 원래의 지목으로 환원
- ③ 이용원·미용원 및 세탁소
세탁소는 공장이 부설된 것은 제외
- ④ 의원·치과의원·한의원·침술원·접골원 및 조산소
- ⑤ 탁구장 및 체육도장
- ⑥ 기원
- ⑦ 당구장
- ⑧ 금융업소·사무소 및 부동산중개업소
- ⑨ 수리점(자동차부분정비업소, 자동차경정비업소를 포함)
- ⑩ 사진관·표구점·학원·장의사 및 동물병원
- ⑪ 목공소·방앗간 및 독서실

마. 주민 공동이용시설

주민이 마을 공동으로 축조하는 경우만 해당(집단취락 해제된 지역 포함)

- ① 마을 진입로, 농로, 제방
- ② 마을 공동주차장, 마을 공동작업장, 경로당, 노인복지관, 마을 공동회관 및 읍·면·동 복지회관
 - 지방자치단체가 설치하거나 마을 공동으로 설치하는 경우만 해당
 - 읍·면·동 복지회관은 예식장 등 집회장, 독서실, 상담실, 그 밖에 읍·면·동 또는 마을단위 회의장 등으로 사용하는 다용도시설

- ③ 공동구판장, 하치장, 창고, 농기계보관창고, 농기계수리소, 농기계유류판매소, 선착장 및 물양장
 - 지방자치단체 또는 조합이 설치하거나 마을 공동으로 설치하는 경우만 해당
 - 농기계수리소는 가설건축물 구조로서 수리용 작업장 외의 관리살대기실과 화장실은 건축 연면적 30㎡ 이하로 설치
 - 공동구판장은 지역생산물의 저장·처리·단순가공·포장과 직접 판매를 위한 경우로서 건축연면적 1,000㎡ 이하
- ④ 공판장 및 화훼전시판매시설
 - 공판장은 해당 지역에서 생산되는 농산물의 판매를 위하여 「농업협동조합법」에 따른 지역조합이 설치하는 경우
 - 화훼전시판매시설은 시장·군수·구청장이 화훼의 저장·전시·판매를 위하여 설치하는 것
- ⑤ 상여보관소, 간이휴게소, 간이쓰레기소각장, 어린이놀이터 및 유아원
- ⑥ 간이 급수용 양수장
- ⑦ 낚시터시설 및 그 관리용 건축물
 - 기존의 저수지 또는 유지를 이용하여 지방자치단체 또는 마을 공동으로 설치·운영하거나 기존의 양어장을 이용하여 5년 이상 거주자가 설치하는 경우만 해당
 - 낚시용 좌대, 비가림막 및 차양막을 설치할 수 있고 50㎡ 이하의 관리실을 임시가설건축물로 설치 가능
- ⑧ 미곡종합처리장

지역농업협동조합이 개발제한구역에 1,000ha 이상의 마작이 생산에 제공되는 농지가 있는 사군·구에 설치(1개소)하는 경우로서 건축연면적 부대시설 면적을 포함하여 2,000㎡ 이하
- ⑨ 목욕장: 마을 공동으로 설치·이용하는 경우
- ⑩ 휴게소(고속국도에 설치하는 휴게소는 제외한다), 주유소 및 자동차용 액화석유가스 충전소
 - 시장·군수·구청장이 수립하는 배치계획에 따라 시장·군수·구청장 또는 지정 당시 거주자가 국·도·지방도 등 간선도로변에 설치하는 경우만 해당, 다만 도심의 자동차용 액화석유가스 충전소를 이전하여 설치하는 경우에는 해당 사업자만 설치 가능
 - 지정 당시 거주자가 설치하는 경우에는 각각의 시설에 대하여 1회만 설치(공공사업 철거, 기존 시설을 철거한 경우 제외)
 - 휴게소 및 자동차용 액화석유가스 충전소의 부지면적은 3,300㎡ 이하로, 주유소의 부지면적은 1,500㎡ 이하(시장·군수·구청장 또는 지정 당시 거주자만이 주유소 및 자동차용 액화석유가스 충전소에는 세차 시설을 설치 가능)
 - 휴게소는 해당 도로연장이 10km 이내인 경우에는 불가하며 주유소 및 자동차용 액화석유가스 충전소의 시설 간 간격 등 배치 계획의 수립기준은 국토교통부령으로 정함
- ⑪ 버스 간이승강장

도로변에 설치하는 경우
- ⑫ 효열비, 유래비, 사당, 동상, 그 밖에 이와 비슷한 시설

마을 공동으로 설치하는 경우

바. 공중화장실

사. 야영장

- 마을공동 또는 지정 당시 거주자만 각1회에 한하여 설치 가능
- 설치할 수 있는 시설의 수는 사군당 3개소 이내(사·도지사가 수립·공고한 배분계획에 따름)
- 임야인 토지로서 석축 및 옹벽의 설치를 수반하거나 생태·자연도 1등급 권역은 설치 불가

아. 실외체육시설 (1. 라의 실외체육시설은 제외)

- 마을공동 또는 지정 당시 거주자만 각1회에 한하여 설치 가능
- 설치할 수 있는 시설의 수는 사군당 3개소 이내(사·도지사가 수립·공고한 배분계획에 따름)
- 임야인 토지는 설치 불가

2. 허가, 신고 세부기준

1. 일반적 기준

가. 개발제한구역의 훼손을 최소화할 수 있도록 최소 규모로 설치하여야 함.

나. 해당 지역과 그 주변지역에 대기, 수질, 토질, 소음·진동·분진 등에 따른 환경오염, 생태계 파괴, 위해 발생 등이 예상되지 않아야 함. 다만, 환경오염의 방지, 위해의 방지, 조경, 녹지의 조성, 완충 지대의 설치 등의 조건을 붙이는 경우 허용

다. 해당 지역과 그 주변지역에 있는 역사·문화·화적·향토적 가치가 있는 지역을 훼손하지 않아야 함.

라. 토지의 형질을 변경하거나 죽목을 벌채하는 경우에는 표고, 경사도, 숲의 상태, 인근 도로의 높이와 배수 등을 고려하여야 함.

마. 도시계획시설의 설치, 연면적 3천㎡ 이상의 건축물의 건축 및 1만㎡ 이상의 토지형질변경에 대하여는 관리계획이 수립되지 아니하였거나 수립된 관리계획의 내용에 위반되는 경우에는 불허.

바. 임야 또는 경지정리된 농지는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치를 위한 부지에서 가능하면 제외 하여야 함.

사. 건축물을 건축하기 위한 대지면적이 60㎡ 미만인 경우에는 건축물의 건축을 불허. 다만, 기존의 건축물을 개축하거나 재축하는 경우에는 허용.

아. 빗물이 땅에 쉽게 스며들 수 있도록 가능하면 투수성 포장을 하여야 함.

자. 안전·침수대책을 수립한 경우를 제외하고는 방재지구, 자연재해위험개선지구, 붕괴위험지역에는 건축물의 건축을 불허.

2. 건축물의 건축 또는 공작물의 설치

가. 건폐율 60% 이하로 건축하되 높이 5층 이하, 용적률 300% 이하.

나. 주택 또는 근린생활시설을 건축하는 경우에는 다음의 어느 하나에 따른다.

1) 건폐율 60% 이하로 건축하는 경우: 높이 3층 이하, 용적률 300% 이하로서 기존 면적을 포함하여 연면적 200㎡

※ 5년 이상 거주자는 232㎡, 지정 당시 거주자는 300㎡ 이하까지 1회에 한해 증축 가능

2) 건폐율 20% 이하로 건축하는 경우: 높이 3층 이하, 용적률 100% 이하

다. 둘 이상의 필지에 같은 용도의 건축물이 각각 있는 경우 합필 가능. 이 경우 주택 및 근린생활시설은 나목2)(취락지구의 경우: 건폐율 40% 이내로 건축하고 높이 3층 이하, 용적률 100% 이하)의 기준에 적합하여야 하며, 주택을 다세대주택으로 건축하는 경우에는 기존의 주택호수를 초과하지 아니하여야 한다.

라. 건축물 또는 공작물 중 기반시설로서 건축 연면적이 1,500㎡ 이상이거나 토지의 형질변경 면적이 5천㎡ 이상인 시설은 도시계획시설로 설치하여야 한다. 다만, (GB내 허용시설: 별표 1)에서 별도로 규정하고 있는 경우에는 그에 따른다.

마. 도로상수도 및 하수도가 설치되지 아니한 지역은 원칙적으로 건축 불허. 다만, 시장·군수·구청장이 인정(무질서한 개발을 초래하지 않는다)하는 경우 허용

바. 법 또는 시행령에서 건축이 허용되는 건축물 또는 공작물은 「옥외광고물 등 관리법」에 적합하게 간판 등을 설치할 수 있다.

3. 토지의 형질변경 및 물건의 적치

가. 토지의 형질변경면적은 건축물의 건축면적 및 공작물의 바닥면적의 2배 이하로 한다. 다만, 다음의 경우에는 그 해당 면적으로 한다.

1) 축사 및 미국종합처리장은 바닥면적의 3배 이하

2) 주택 또는 근린생활시설의 건축을 위한 대지조성의 경우 기존면적 포함 330㎡ 이하

3) GB내 입지허용시설 건축물 및 공작물과 관련하여 이 영 및 다른 법령에서 토지의 형질변경을 수반하는 시설을 설치할 것을 따로 규정한 경우에는 그 규정에서 허용하는 범위

나. 토지형질변경시 해당 필지의 잔여면적이 60㎡ 미만인 경우에는 그 나머지 토지를 포함하여 토지의 형질변경을 할 수 있다. 다만, 토지의 형질변경 전에 미리 토지분할을 한 경우로서 토지의 형질변경 면적에 적합하지 않게 분할한 경우에는 허용 안됨.

다. 법 제12조제1항제1호 각 목의 건축물(축사, 공사용 임시가설건축물 및 임시시설은 제외한다)의 건축 또는 공작물의 설치를 위한 토지의 형질변경 면적이 200㎡를 초과하는 경우에는 토지의 형질변경 면적의 5% 이상에 해당하는 면적에 대하여 식수 등 조경을 하여야 한다.

라. 공공사업에 건축물 또는 공작물이 있는 토지의 일부가 편입된 경우에는 편입된 면적만큼 토지의 형질변경을 할 수 있다. 이 경우 편입되지 아니한 대지와 연결하여 새로 조성한 면적만으로는 관계 법령에 따른 시설의 최소 기준면적에 미달하는 경우에는 그 최소 기준면적까지 대지를 확장 가능.

마. 형질변경의 대상인 토지가 연약한 지반인 경우에는 그 두께·넓이·지하수위 등의 조사와 지반의 지지력·내려앉음·숯아오름에 대한 시험을 하여 환토·다지·배수 등의 방법으로 그 토지를 개량 하여야 한다.

바. 토지의 형질변경에 수반되는 성토 및 절토(切土)에 따른 비탈면 또는 절개면에는 옹벽 또는 석축의 설치 등 안전조치를 하여야 함.

사. 토석의 채취는 주변의 상황·교통 및 자연경관 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

철도, 고속도로, 국도 및 시가지와 연결되는 간선도로의 가시권(可視圈)에서는 재해에 따른 응급 조치가 아니면 토석의 채취를 허가하면 안됨. 이 경우 가시권은 철도·고속도로로부터 2km 이내, 국도·간선도로는 1km 이내의 지역.

아. 물건의 적치는 대지화되어 있는 토지에만 할 수 있으며, 물건의 적치장에는 물건의 단순관리를 위한 가설건축물을 연면적 20㎡ 이하의 범위내 설치 가능.

4. 취락지구의 이축 및 이주단지의 조성

가. 공익사업 시행에 따라 철거 건축물을 이축하기 위한 이주단지의 규모는 주택 20호 이상. 다만, 이축 또는 이주대상인 건축물로부터 2km 이내에 취락지구가 없거나 시장·군수·구청장이 이주단지의 위치를 지정하는 경우 10호 이상 가능.

나. 이축 및 이주단지는 철거지를 관할하는 시·군·구의 지역에만 조성. 다만, 시·군·구에 취락지구가 없거나 관할 지역의 취락지구에 이축수요를 수용할 수 없는 경우 또는 이주단지의 조성할 부지가 없는 경우에는 인접 시장·군수·구청장과 협의하여 그 시·군·구의 지역에 이축 또는 이주단지 조성 허가.

다. 공익사업에 따른 이주대책의 일환으로 개발제한구역 밖으로의 이주대책이 수립된 경우에는 공익사업과 관련하여 따로 이축을 허가하여서는 아니 된다.

라. 철거 등으로 멸실되어 현존하지 아니하는 건축물을 근거로 이축 또는 이주단지의 조성을 허가하여서는 아니 된다. 다만, 공익사업의 시행으로 철거된 건축물은 허용.

마. 이주단지를 조성한 후 또는 건축물을 이축한 후의 종전 토지는 다른 사람의 소유인 경우와 공익사업에 편입된 경우를 제외하고는 그 지목을 전·답·과수원, 그 밖에 건축물의 건축을 위한 용도가 아닌 지목으로 변경하여야 함.

5. 취락지구가 아닌 지역으로의 이축

가. 종교시설은 「건축법 시행령」 별표 1 제6호에 해당하는 것이어야 한다.

나. 공장 또는 종교시설을 이축하려는 경우에는 다음의 기준에 따라야 한다.

- 1) 기존 사·군·구의 지역으로 이축하여야 함. 다만, 공장은 인접 시장·군수와 협의하여 그 사·군 지역 (인접한 읍·면·동으로 한정)에 이축허가 가능
- 2) 우량농지(경지정리 등 정비되어 있는 농지) 및 임야가 아닌 지역
- 3) 국가하천의 경계로부터 500m 이상 떨어진 지역
- 4) 새로운 진입로를 설치할 필요가 없는 지역
- 5) 전기·수도·가스 등 새로운 간선공급설비를 설치할 필요가 없는 지역



3. 허가, 신고없이 할 수 있는 행위

1. 농림수산업을 하기 위한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 영농을 위해 논·밭을 갈거나 50cm 이하로 파는 행위

나. 홍수 등으로 논·밭에 쌓인 흙·모래를 제거하는 행위

다. 경작 중인 논·밭의 지력(地力)을 높이기 위하여 환토(換土)·객토(客土)를 하는 행위(영리 목적의 토사 채취는 제외한다)

라. 밭 → 논으로 변경하기 위한 토지의 형질변경(50cm 미만의 성토 병행 가능)

마. 과수원 → 논, 밭으로 변경하기 위한 토지의 형질변경

바. 농경지를 농업생산성 증대를 목적으로 정지, 수로 등을 정비하는 행위(휴경지의 죽목을 벌채하는 경우에는 죽목의 벌채 규정을 따른다)

사. 채소·연초(건조용을 포함)·버섯의 재배와 원예를 위하여 비닐하우스를 설치(가설 및 건축을 포함)하는 행위. 이 경우 비닐하우스(이하 “농업용 비닐하우스”라 한다)의 구조 등은 다음의 요건을 모두 갖추어야 함.

- 1) 구조상 골조 부분만 목재·철재·폴리염화비닐(PVC) 등의 재료를 사용하고, 그 밖의 부분은 비닐로 설치하되, 유리 또는 강화플라스틱(FRP)이 아니어야 한다. 출입문은 투명한 유리 또는 FRP 등 이와 유사한 재료를 사용 가능
- 2) 화훼직판장 등 판매전용시설은 제외하며, 녹지가 훼손없도록 농지에 설치
- 3) 기초는 가로, 세로 및 높이가 각각 40cm 이하인 규모에 한하여 콘크리트 타설 가능, 바닥은 콘크리트 타설을 하지 아니한 비영구적인 임시시설물(보도블록이나 부직포 등 이와 유사한 것)이어야 함

아. 농업용 분뇨장(탱크 설치를 포함)을 설치

자. 과수원이나 경제작물을 보호하기 위하여 철조망(녹색이나 연두색 등의 펜스)을 설치

차. 10㎡ 이하의 농업용 원두막을 설치

카. 밭 안에 야채 등을 저장하기 위하여 토굴 등을 파는 행위

타. 나무를 베지 아니하고 나무를 심는 행위

파. 축사에 사료를 배합하기 위한 기계시설을 설치하는 행위(일반인에게 배합사료를 판매하기 위한 경우 제외)

하. 기존의 대지(담장으로 둘러싸인 내부를 말한다)에 15㎡ 이하의 간이축사를 설치

거. 가축의 분뇨를 이용한 분뇨장에 취사·난방용 메탄가스 발생시설을 설치

너. 농업용 비닐하우스 및 온실에서 생산되는 화훼 등을 판매하기 위하여 벽체(壁體) 없이 33㎡ 이하의 화분진열시설을 설치하는 행위

더. 농업용 비닐하우스에 탈의실 또는 농기구보관실, 난방용 기계실, 농작물의 신선도 유지를 위한 냉장시설 등의 용도로 30㎡ 이하의 임시시설을 설치

러. 토지의 형질변경이나 대지 등으로의 지목변경을 하지 아니하는 범위에서 축사에 딸린 가축방 목장을 설치

머. 영농을 위하여 높이 50cm 미만(최근 1년간 합산)으로 성토

버. 생산지에서 50㎡ 이하의 곡식건조기 또는 비가림시설을 설치

서. 축사운동장에 개방형 비닐하우스(축산분뇨용 또는 톱밥발효용을 말한다)를 설치하는 행위 (축사용도로 사용하는 것을 제외한다)

어. 토지의 형질변경 없이 논에 참깨·우렁이·지렁이 등을 사육하거나 사육을 위한 울타리 및 비닐하우스를 설치하는 행위

저. 농산물수확기에 농지에 설치하는 30㎡ 이하의 판매용 야외 좌판(그늘막 등)을 설치하는 행위

쳐. 화훼 재배와 병행하여 화분·원예용 비료 등을 판매(화분만 판매는 제외)하는 원예용 비닐하우스를 설치하는 행위

커. 저수지를 관리하기 위한 단순한 준설 행위(골재 채취는 제외)

2. 주택을 관리하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 가옥 내부를 개조 또는 수리

나. 지붕을 개량하거나 기둥벽 수선

다. 외장을 변경 및 칠하거나 꾸미는 행위

라. 내벽 또는 외벽에 창문을 설치

마. 외벽 기둥에 차양을 달거나 수리

- 바. 외벽과 담장 사이에 차양을 달아 햇간으로 사용하는 행위
- 사. 높이 2미터 미만의 담장-축대(옹벽 포함)를 설치하는 행위(택지 조성은 제외)
- 아. 우물을 파거나 장독대(광을 함께 설치하는 경우는 제외한다)를 설치하는 행위
- 자. 재래식 변소를 수세식 변소로 개량하는 행위

3. 마을공동사업인 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

- 가. 공동우물(「지하수법」에 따른 음용수용 지하수 포함)을 파거나 빨래터를 설치
- 나. 마을도로(진입로를 포함) 및 구거(溝渠)를 정비하거나 석축(石築)을 개수·보수
- 다. 농로를 개수·보수
- 라. 나지(裸地)에 녹화사업을 하는 행위나 토관을 매설하는 행위

4. 비주택용 건축물에 관련된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

- 가. 주택의 지붕 개량, 벽 수선, 미화작업 또는 창문 설치
- 나. 기존의 종교시설 경내(공지)에 종각·불상 또는 석탑을 설치
- 다. 기존의 묘역에 분묘를 설치
- 라. 종교시설의 경내에 일주문(一柱門)을 설치
- 마. 임업시험장에 육림연구·시험을 위하여 임목을 심거나 벌채

5. 건축물의 용도변경으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

- 가. 축사잡실(簍室) 등의 기존 건축물을 일상 생업물품·생산물 저장소나, 새끼·가마니 등 농가부업용 작업장으로 일시적 사용
- 나. 주택의 일부를 부업의 범위에서 상점 등으로 사용하는 경우(관계 법령에 따른 허가 또는 신고 대상이 아닌 것만 해당)
- 다. 주택의 일부(종전의 부속건축물)를 다용도시설 및 농산물건조실(건조를 위한 공작물의 설치를 포함)로 사용
- 라. 새마을회관의 일부를 경로당으로 사용

6. 기존 골프장을 통상적으로 운영·관리할 목적으로 골프장을 유지·보수하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

- 가. 차량정비고나 부품보관창고 부지의 바닥 포장
- 나. 잔디의 배토(培土)작업에 소요되는 부엽토 및 토사를 일시적으로 쌓아 놓는 행위
- 다. 골프장 배수로 정비
- 라. 잔디를 심고 가꾸는 행위
- 마. 티 그라운드 모양 및 크기를 변경하는 행위
- 바. 벙커의 위치·모양 및 크기를 변경하는 행위
- 사. 코스 내 배수 향상을 위하여 부분적으로 절토·성토하는 행위
- 아. 염해(鹽害)를 입은 잔디의 생육이 가능하도록 하기 위한 통상적인 성토
- 자. 작업도로 변경 및 포장

7. 재해의 긴급한 복구를 위한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

- 가. 벌채 면적 500㎡ 미만의 죽목(竹木) 베기(연간 1천㎡를 초과 불가)
- 나. 벌채 수량 5㎥ 미만의 죽목(竹木) 베기(연간 10㎥를 초과 불가)

불법행위에 대한 벌칙

1. 행정처분 및 벌칙

법 제30조(법령 등의 위반자에 대한 행정처분)

- ① 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 적발한 경우에는 그 허가를 취소할 수 있으며, 해당 행위자(위반행위에 이용된 건축물·공작물·토지의 소유자·관리자 또는 점유자를 포함한다. 이하 "위반행위자등"이라 한다)에 대하여 공사의 중지 또는 상당한 기간을 정하여 건축물·공작물 등의 철거·폐쇄·개축 또는 이전, 그 밖에 필요한 조치를 명(이하 "시정명령"이라 한다)할 수 있다.
1. 허가를 받지 아니하거나 허가의 내용을 위반하여 건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위, 죽목(竹木) 벌채 또는 도시·군계획사업의 시행을 한 경우
 2. 거짓이나 부정한 방법으로 허가를 받은 경우
 3. 신고를 하지 아니하거나 신고한 내용에 위반하여 건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목 벌채, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 도시·군계획사업의 시행을 한 경우

법 제31조(벌칙)

- ① 금융정보 등을 이 법에서 정한 목적 외의 다른 용도로 사용하거나 다른 사람 또는 기관에 제공하거나 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
 1. 영리를 목적으로 또는 상습으로 허가를 받지 아니하거나 허가의 내용을 위반하여 건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목 벌채, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 도시·군계획사업의 시행을 한 자
 2. 상습으로 시정명령을 이행하지 아니한 자
 3. 거짓이나 부정한 방법으로 허가를 받은 자

법 제32조(벌칙)

- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
1. 허가를 받지 아니하거나 허가의 내용을 위반하여 건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목 벌채, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 도시·군계획사업의 시행을 한 자
 2. 시정명령을 이행하지 아니한 자

법 제33조(양벌규정)

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제31조 또는 제32조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

법 제34조(과태료)

- ① 신고하지 아니하고 신고사항을 위반한 자는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.
- ② 제1항에 따른 과태료는 시장·군수·구청장이 부과·징수한다.
- ③ 과태료의 부과에 관하여는 제30조제2항을 준용한다. 이 경우 "시정명령"은 "과태료 부과·징수"로 본다.
- ④ 국토교통부장관이 제3항에 따라 과태료를 부과, 징수하면 이를 관할 시장·군수·구청장에게 알려야 한다.

2. 이행강제금

법 제30조의2(이행강제금)

- ① 시장·군수·구청장은 시정명령을 받은 후 그 시정기간 내에 그 시정명령의 이행을 하지 아니한 자에 대하여 1억원의 범위안에서(2018년 1월 1일부터 1억원 상한 폐지) 이행강제금을 부과한다.
- ② 시장·군수·구청장은 이행강제금을 부과하기 전에 상당한 기간을 정하여 그 기한까지 이행되지 아니할 때에는 이행강제금을 부과·징수한다는 뜻을 미리 문서로 예고하여야 한다.
- ③ 시장·군수·구청장은 이행강제금을 부과하는 때에는 이행강제금의 금액·부과사유·납부기한·수납기관·불복방법 등을 적은 문서로 하여야 한다.
- ④ 시장·군수·구청장은 최초의 시정명령이 있는 날을 기준으로 하여 1년에 2회의 범위 안에서 그 시정명령이 이행될 때까지 반복하여 이행강제금을 부과·징수할 수 있다.
- ⑤ 시장·군수·구청장은 시정명령을 받은 자가 그 명령을 이행하는 경우에는 새로운 이행강제금의 부과를 중지하되, 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다.
- ⑥ 납부기한 내에 이행강제금을 납부하지 아니하는 경우에는 국제 체납처분의 예 또는 「지방세외수입금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수한다.
- ⑦ 이행강제금의 부과에 관하여는 제30조제2항을 준용한다. 이 경우 "시정명령"은 "이행강제금 부과·징수"로 본다.
- ⑧ 국토교통부장관이 이행강제금을 부과, 징수하면 이를 관할 시장·군수·구청장에게 알려야 한다.
- ⑨ 이행강제금의 부과기준이나 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

법 제30조의3(이행강제금 징수 유예 특례)

- ① 시장·군수·구청장은 건축물의 용도변경과 관련하여 다음 요건을 모두 갖춘 경우에는 2017년 12월 31일까지 이행강제금의 징수를 유예할 수 있다.
 1. 동물·식물 관련시설 [축사, 콩나물 재배사, 버섯 재배사, 온실, 그밖에 대통령령으로 정하는 시설 ('15.4.1개정 예정)]
 2. 유예기간 이내에 시정명령 이행동의서를 1개월 이내에 제출할 것

- ② 시장·군수·구청장은 이행강제금의 징수를 유예받은 위반행위가 다음사항에 해당되면 유예기간 이내라도 이행강제금을 징수하여야 한다.
 1. 유예기간 이내에 이행하기로 한 동의서 내용을 이행하지 않는 경우
 2. 유예 기간 이내에 다시 위반행위를 한 경우
- ※ 이행강제금 징수유예 특례는 시행('14.12.31) 당시 위반행위만 한정하여 적용하고, 시행이후 발생한 위반행위는 적용 제외

시행령 제41조의2(이행강제금의 산정·부과)

- ① 이행강제금의 산정기준은 24페이지 3번과 같다
- ② 이행강제금 부과·징수 대상자 중 해제대상지역으로 이전할 자에 대하여는 입주시기 등을 감안하여 그 이전이 가능한 시기까지 이행강제금의 부과를 유예하거나 이행강제금의 금액을 가중하지 아니할 수 있다.
- ③ 동식물 관련 시설의 소유자가 위반행위를 한 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에 2년의 범위에서 이행강제금의 부과를 유예할 수 있다. 이 경우 이행강제금을 부과하지 않을 수 있는 기산시점은 해당 시설을 자진하여 철거할 것을 서약한 후 행정대집행 비용 전액을 납부한 날(제1호 후단에 따라 분할납부가 인정된 경우는 최초 1회 납부한 날)로 한다.
 1. 해당 시설을 2년의 범위에서 자진하여 철거할 것을 서약하고, 「행정대집행법」에 따라 집행에 필요한 비용(이하 "대집행 비용"이라 한다)을 시장·군수·구청장에게 미리 납부할 것.
이 경우 시장·군수·구청장은 1년 이내의 범위에서 3회 이내의 분할납부를 인정할 수 있다.
 2. 해당 시·군·구의 개발제한구역에 최근 1년 이상 거주하였을 것
 3. 해당 시·군·구의 개발제한구역에서 영농에 종사하는 자로서 10,000㎡ 이상의 농지(전답 및 과수원을 말한다)를 소유하지 아니할 것
- ④ 시장·군수·구청장은 이행강제금의 부과를 유예받은 자가 서약한 기간 내에 자진하여 철거한 때에는 이미 납부한 대집행 비용을 환급하여야 한다.

시행령 제41조의3(이행강제금 부과 기준에 관한 특례)

① 시장·군수·구청장은 2013년 12월 31일 이전에 위반행위(건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치와 관련된 위반행위)를 한 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(제41조의2제2항·제3항 또는 제5항에 따라 이행강제금 부과를 유예받은 자는 제외)에 대해서는 2014년 12월 31일까지 이행강제금 금액의 100분의 50을 감경할 수 있다.

1. 2014년 6월 30일 이내에 시장·군수·구청장에게 이행강제금 감경신청을 할 것
2. 해당 건축물 또는 공작물을 2014년 12월 31일까지 자진하여 철거할 것을 서약하고 대집행 비용을 시장·군수·구청장에게 미리 납부할 것. 이 경우 시장·군수·구청장은 1년 이내의 범위에서 3회 이내의 분할 납부를 인정할 수 있다.

② 시장·군수·구청장은 제1항에 따라 이행강제금의 감경을 받은 자가 같은 항 제2호에 따라 서약한 기간 내에 자진하여 철거한 때에는 이미 납부한 대집행 비용을 환급하여야 한다.

③ 시장·군수·구청장은 2015년 2월 28일까지 제2항에 따른 자진 철거 현황 및 대집행 결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

3. 이행강제금의 산정 기준(시행령 별표5)

1. 허가사항 위반

위반행위	부과액 산정식
가. 건축물의 건축	건물시가표준액×위반면적×50%
나. 건축물의 용도변경	건물시가표준액×위반면적×30%
다. 공작물의 설치	개별공시지가×위반면적×50%
라. 토지의 형질변경	개별공시지가×위반면적×30%
마. 물건을 쌓아놓는 행위	개별공시지가×위반면적×30%
바. 죽목 벌채	개별공시지가×위반면적×30%

2. 신고사항 위반

위반행위	부과액 산정식
가. 건축물의 건축	건물시가표준액×위반면적×25%
나. 건축물의 용도변경	건물시가표준액×위반면적×15%
다. 공작물의 설치	개별공시지가×위반면적×25%
라. 토지의 형질변경	개별공시지가×위반면적×15%
마. 물건을 쌓아놓는 행위	개별공시지가×위반면적×15%
바. 죽목 벌채	개별공시지가×위반면적×15%

3. 비교

가. 산정결과 5천만원 이하일 때는 그 금액을 부과·징수,
5천만원을 초과시 5천만원을 부과·징수.

나. 금액은 다음 각 호의 구분에 따라 가중 또는 감경할 수 있다.

- 1) 영리목적이나 상습적으로 위반한 자: 50% 범위에서 가중
- 2) 영농행위 등 단순 생계형 위반행위자: 50% 범위에서 감경

※ 불법행위 조치체계도



4. 과태료의 부과기준(시행령 별표6)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료를 부과받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반횟수는 같은 위반행위에 대하여 과태료를 부과받은 날과 다시 같은 위반행위로 적발된 날을 기준으로 하여 계산한다.

나. 하나의 위반행위가 둘 이상의 과태료 부과기준에 해당하는 경우에는 그 중 금액이 큰 과태료 부과 기준을 적용한다.

다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
- 2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 3) 위반행위자가 법 위반상태를 정정하거나 시정하여 법 위반상태를 해소한 경우
- 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 법 제34조제1항에 따른 과태료 500만원의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 이해관계인 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우
- 2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1차	2차	3차이상
가. 신고없이 주택 및 근린생활시설을 증축·개축 및 대수선한 경우	법 제34조 제1항	100	200	400
나. 신고없이 농림수산업용 건축물(관리용 건축물은 제외) 또는 공작물을 증축·개축 및 대수선한 경우	법 제34조 제1항	100	200	400
다. 신고없이 주말농원사업 중 주말영농을 위하여 토지를 임대하는 이용객이 50명 이상인 주말농원사업에 이용되는 10㎡ 초과 20㎡ 이하의 농업용 원두막(벽이 없고 지붕과 기둥으로 설치한 것)을 설치하는 행위를 한 경우	법 제34조 제1항	50	100	200
라. 신고없이 근린생활시설 상호 간의 용도변경(휴게음식점·제과점 또는 일반음식점으로 용도변경하는 경우는 제외)을 한 경우	법 제34조 제1항	100	200	400
마. 신고없이 벌채 면적이 500㎡ 미만 또는 벌채 수량이 5㎥ 미만인 죽목의 벌채를 한 경우	법 제34조 제1항	50	100	200
바. 신고없이 물건을 쌓아두는 행위를 한 경우	법 제34조 제1항	50	100	200
사. 신고없이 문화재의 조사·발굴을 위한 토지의 형질변경을 한 경우	법 제34조 제1항	50	100	200
아. 신고없이 생산품의 보관을 위한 임시 가설 천막의 설치(기존의 공장 및 제조업소의 부지에 설치하는 경우만 해당)를 한 경우	법 제34조 제1항	30	60	120
자. 신고없이 지반의 붕괴 또는 그 밖의 재해를 예방하거나 복구하기 위한 축대·옹벽·사방시설 등의 설치를 한 경우	법 제34조 제1항	30	60	120
차. 신고없이 영농을 위한 지하수의 개발·이용시설의 설치를 한 경우	법 제34조 제1항	50	100	200
카. 신고없이 논을 밭으로 변경하기 위한 토지의 형질변경을 한 경우	법 제34조 제1항	50	100	200
타. 신고없이 논이나 밭을 과수원으로 변경하기 위한 토지의 형질변경을 한 경우	법 제34조 제1항	50	100	200
파. 신고없이 대지화되어 있는 토지를 논·밭·과수원 또는 초지로 변경하기 위한 토지의 형질변경을 한 경우	법 제34조 제1항	50	100	200

개발제한구역 내 주민지원사업

1. 주민지원사업 개요

개발제한구역 주민지원사업이란?

주민지원사업은 개발제한구역의 엄격한 규제에 의해 낙후된 지역 주민들을 위해 국토교통부 지원을 받아 도지사 또는 시장·군수가 시행하는 사업을 말한다. (2001년도부터 시행)

사업유형

구분	사업내용
생활편익 등	생활편익 도로, 주차장, 공원, 상·하수도, 소화전 등 조성
	복지증진 마을화관, 어린이 놀이터, 어린이집, 경로당 등 조성
	소득증대 공동작업장, 공동창고, 주말농장, 자연생태마을 등 조성
	연구조사 해제지역의 계획적 정비를 위해 지구단위계획 수립사업
환경문화	여가녹지 유휴 국유지 등에 여가녹지공원 조성
	누리길 기존 산책로, 마을길, 숲길 등을 이용하여 마을길 조성
	경관 경관이 수려한 지역에 수목, 조형물, 데크 등을 설치
	전통문화 역사문화적 보전가치가 있는 향교, 토담길, 장승 등 조성
생활비용보조	[목적] GB 지정으로 생활불편을 겪는 구역 내 저소득 주민에게 생활비용 보조
	[지원대상] GB 지정당시부터 거주 가구 중 통계청이 발표한 전년도 도시지역 가구당 월평균 소득액 이하인 세대
	[지원내용] 학자금, 전기료, 건강보험료, 정보통신비, 의료비 등 생활비용을 대상으로 세대별 년 60만원 한도로 지급
	[신청방법] 매년 1월 해당 주민센터(읍·면·동) 및 사군청에 신청(자격조회 등 절차를 거쳐 매년 5월경에 지급)

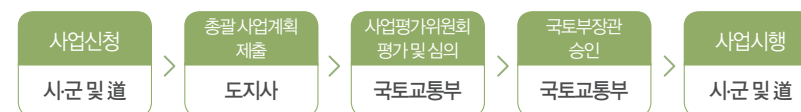
* 2014.1.1~2014.12.31 기간 중 사용한 생활비용 보조 : 전년도(2013년) 통계청 발표자료 (4,203,326원) 기준

추진실적(최근5년)

연도	시군	사업량(세부)	사업비(억원)		
			계	국비	시군비
	계	132개소	1,047	667	380
2013	16	30개소(도로10, 공원6, 체육4, 기타10)	274	195	79
2012	17	32개소(도로14, 하천5, 체육3, 기타10)	215	114	101
2011	14	25개소(도로12, 공원5, 하천2, 기타 6)	153	109	44
2010	16	27개소(도로11, 공원7, 하천4, 기타 5)	263	168	95
2009	13	18개소(도로10, 공원2, 하천2, 기타 4)	142	81	61

※ 기타: 주민소득증대, 하천정비, 경관개선, 전통문화, 누리길 등

추진절차



2. 주민지원사업 사진



농로포장(광주시 서하리)



도로개설(안산시 양상동)



여가녹지 조성(부천시 옥길동)



여가녹지 조성(수원시 당수동)



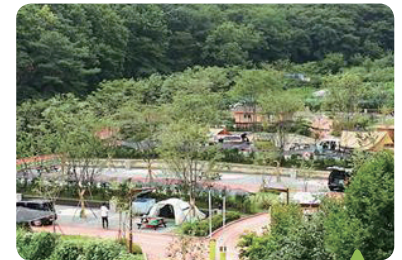
도로개설(김포시 신동)



도로 확포장(양주시 마전동)



여가녹지 조성(광명시 하안동)



여가녹지 조성(성남시 복정동)



주차장 조성(부천시 고강동)



체험마을 조성(남양주시 조안면)



누리길 조성(의왕시 월암동)



누리길 조성(양평군 양서면)

3. 주민지원사업 추진실적(2009~2013년도)

2013년 주민지원사업 현황

사군	연번	사업명	사업개요	사 업 비(천원)			비고
				계	국 비	사,군비	
16사군	30건			27,364,100	19,511,180	7,852,920	
수원시	1	광고마을공동구판장및 창고조성공사	A=230㎡ (구판장 및 창고)	700,000	490,000	210,000	
부천시	2	뒷골취락 주차장 조성공사	A=675㎡	100,000	70,000	30,000	
안산시	3	취락지역(석탑마을) 도로 개설공사	도로개설 L=395m 교량설치 L=50m	1,373,000	961,000	412,000	
안양시	4	수도군단 주변 도로개설공사	L=543m, B=6m	975,000	682,500	292,500	
	5	신천동 지역주민을 위한 체육시설 조성사업	A=9,226㎡	756,000	529,000	227,000	
시흥시	6	하우고개 하천정비사업	L=500m, B=6m	500,000	350,000	150,000	
	7	갯골 생태공원	소금창고 복원, 탐방로	500,000	350,000	150,000	
	8	하우, 여우고개 경관조성	수목식재, 간판개선	478,000	334,000	144,000	
화성시	9	비봉면 체육공원 조성사업	A=6,000㎡	700,000	490,000	210,000	
	10	집단취락지구 소공원 조성사업	A=2,106㎡(5개소)	1,000,000	700,000	300,000	
광명시	11	도덕산 자연공원 조성공사	A=66,254㎡	5,715,000	4,000,000	1,715,000	
광주시	12	귀여리 수리를 하천석축공사	H=3.0m~3.5m, L=650m (양안:1,300m)	600,000	420,000	180,000	
	13	개미촌천 정비사업	L=700m, B=6m	1,030,000	721,000	309,000	
하남시	14	남박취락 도시계획도로 개설공사	L=300m, B=6~8m	1,000,000	700,000	300,000	
의왕시	15	손골(2)취락 도로개설공사	L=375m, B=6m	1,800,000	1,260,000	540,000	
	16	포일2지구 여가복지조성	숲가꾸기, 탐방로	720,000	500,000	220,000	
양평군	17	양수리 보행자도로 및 주차시설 조성공사	주차장A=2,000㎡	400,000	360,000	40,000	
	18	두물머리 경관개선	경관조명 설치	500,000	450,000	50,000	
	19	원흥동 도로확포장공사	L=1.2km, B=6~8m	1,100,000	770,000	330,000	
고양시	20	원당동 도로확포장공사	L=1,040m, B=10m	800,000	560,000	240,000	
	21	산영루 복원사업	산영루 복원	500,000	350,000	150,000	
남양주	22	용암리 마을진입로 개설공사	L=1.17km, B=6m	700,000	490,000	210,000	
	23	재재기로 경관조성	편의시설, 보행안전	500,000	350,000	150,000	
	24	황금산 문화공원	산책로, 피크닉장	500,000	350,000	150,000	
의정부	25	본둔야 공공공지 및 주차장 조성	주차장2개소:1,339㎡ 공공공지:1,300㎡	1,000,000	700,000	300,000	
	26	자일IC 체육시설 조성	풋살경기장, 쉼터	600,000	480,000	120,000	
구리시	27	인창동 아름마을 어린이공원 조성사업	A=5,407㎡	1,310,000	917,000	393,000	
	28	사노동 도시계획도로개설공사	L=219m, B=10m	256,500	179,500	77,000	
양주시	29	백석읍 방성리 생활체육공원 정비공사	A=3,300㎡	290,000	232,000	58,000	
	30	장흥면 울대2리 도로확장공사	L=405m, B=12m	900,000	720,000	180,000	
생활비용 보조사업	남부	8개 시군 49세대		29,400	22,140	7,260	
	북부	4개 시군 52세대		31,200	23,040	8,160	

2012년 주민지원사업 현황

사군	연번	사업명	사업개요	사 업 비(천원)			비고
				계	국 비	사,군비	
17사군	32건, 127세대			21,440,200	11,387,200	10,053,000	
수원시	1	오룡골 배수로 및 진입로 정비공사	배수로: L=1,950m 진입로: L=900m, B=3m	330,000	231,000	99,000	
	2	광고 누리길 조성사업	1개 코스 8.7km	715,000	500,000	215,000	
성남시	3	북정동 여가복지 조성사업	A=5,733㎡	1,200,000	500,000	700,000	
부천시	4	뒷골취락 주차장 조성공사	A=675㎡	200,000	140,000	60,000	
	5	옥길동 여가복지 조성사업	A=10,224㎡	715,000	500,000	215,000	
안산시	6	석탑 취락지구 도로개설	L=395m, B=6m	860,000	602,000	258,000	
안양시	7	수도군단 주변 도로개설	L=363m, B=6m	450,000	315,000	135,000	
시흥시	8	신천동 지역주민을 위한 체육 시설 조성사업	A=9,226㎡	3,682,000	567,000	3,115,000	
화성시	9	서원말 도로 확포장공사	L=786m, B=8~10m	570,000	399,000	171,000	
광명시	10	안터길 확포장공사	L=60m, B=6m	270,000	189,000	81,000	
	11	지월3리 농로개설(포장) 및 구 거정비공사	①L=500m, B=4.0m ②L=90m, B=4.0m L=167m(배수로)	331,000	232,000	99,000	
광주시	12	광동리 농로포장공사	L=210m, B=5.0m 경계석 및 측구정비 1식	23,000	16,000	7,000	
	13	금사리 구거정비공사	L=40m, H=3.0m	23,000	16,000	7,000	
	14	하번천리 구거정비공사	L=31m, H=3.0m	23,000	16,000	7,000	
하남시	15	개미촌천 정비사업	L=375m, B=6m	480,000	336,000	144,000	
	16	이성산성 경관광장 조성	A=22,199㎡	2,900,000	500,000	2,400,000	
의왕시	17	손골(2)취락 도로개설	L=375m, B=6m	562,000	364,000	198,000	
	18	한글돌레길 경관정비	창작공간(A=330㎡) 등	720,000	500,000	220,000	
양평군	19	양서 골웅진길 확포장공사	L=913m, B=10.5m	1,000,000	900,000	100,000	
	20	양평 누리길 조성사업	1개 코스 9.4km	500,000	450,000	50,000	
고양시	21	원흥동 도로확포장	L=1,200m, B=6~8m	1,000,000	700,000	300,000	
	22	원당동 도로확포장	L=270m, B=8m	300,000	210,000	90,000	
남양주	23	명우취락 마을안길 정비사업	L=200m, B=5m	500,000	350,000	150,000	
	24	마들취락 체육시설 설치공사	A=1,400㎡	177,000	117,000	60,000	
의정부	25	본둔야 도로 및 주차장 등 조성	도로 326m, 주차장 1,339㎡ 공공공지 1,300㎡	1,319,000	922,000	397,000	
구리시	26	인창동 아름마을 어린이공원	A=5,407㎡	750,000	525,000	225,000	
	27	이차산 고구려 문화탐방 조성	A=4,831㎡	600,000	420,000	180,000	
	28	마전동 응달말 도로포장공사	L=500m, B=5m	58,094	40,666	17,428	
	29	삼하리 구거정비공사	L=500m, H=2m	107,244	75,071	32,173	
양주시	30	광사동 등 도로포장사업	L=600m, B=4m	40,697	28,488	12,209	
	31	양주 누리길 조성사업	1개 코스 10.8km	714,000	500,000	214,000	
	32	장흥면 일영리 체육시설 및 쉼 터 조성	부지A=2,855㎡ 건축A=600㎡	243,965	170,775	73,190	
생활비용 보조	남부	11개 시군 68세대		40,800	29,760	11,040	
	북부	5개 시 59세대		35,400	25,440	9,960	

2011년 주민지원사업 현황

시군	연번	사업명	사업개요	사 업 비(천원)			비고
				계	국비	시·군비	
14시군		25건, 152세대		15,275,257	10,858,200	4,417,057	
부천시	1	고강 소공원 등	A=1,256㎡	200,000	140,000	60,000	
	2	부천 누리길	1개 코스 8.0km	715,000	500,000	215,000	
안산시	3	대쟁이 도로개설	L=364m / B=8m	530,000	371,000	159,000	
	4	석탑 도로개설	L=395m / B=8m	738,000	515,900	222,100	
시흥시	5	구능뿌리 도로정비	L=990m / B=6-8m	402,000	281,000	121,000	
	6	시흥 누리길	3개 코스 40.0km	718,000	502,000	216,000	
화성시	7	서원말 도로개설	L=420m / B=8-10m	715,000	500,000	215,000	
	8	취락지구 공원조성	공원조성 36개소	715,000	500,000	215,000	
	9	안골 소공원 등	A=1,225㎡	340,000	238,000	102,000	
광주시	10	서하리 농로개설 및 구거정비	①L=127m, B=4.0m ② L=60m, B=3.0m 배수로 L=98m, 110m	126,000	88,000	38,000	
	11	지월리 농로포장공사	L=220m, B=3.0m	24,000	17,000	7,000	
김포시	12	신동 도로개설	L=337m / B=8m	500,000	350,000	150,000	
하남시	13	개미촌천 하천정비	L=700m / B=6m	715,000	500,000	215,000	
의왕시	14	손골1 도로개설	L=665m / B=8m	1,358,000	950,000	408,000	
양평군	15	골용진 도로개설(주말농장연계)	L=573m / B=10m	1,000,000	900,000	100,000	
	16	안터천 소하천정비	L=720m / B=10m	367,000	256,900	110,100	
고양시	17	선유동 농촌체험마을 조성사업(소득증대)	공동작업장, 공동구판장	24,120	16,884	7,236	
	18	선유동 농촌건강 장수마을 조성사업(소득증대)	공동작업장, 공동구판장	800,880	560,116	240,764	
남양주시	19	별내면 여가녹지	A=5,000㎡	500,000	350,000	150,000	
	20	연꽃체험마을 조성사업 (소득증대)	작업장 구판장	500,000	350,000	150,000	
의정부시	21	본둔야 소로 (1-1)	L=650m / B=8~10m	1,270,000	889,000	381,000	
구리시	22	새마을부락 도로개설	L=682m / B=10m	537,200	376,000	161,200	
	23	갈매동 여가녹지	A=4,800㎡	900,000	600,000	300,000	
양주시	24	장흥면 일영리 체육시설 및 쉼터 조성	부지A=2,855㎡ 건축A=600㎡	1,388,857	972,200	416,657	
	25	장흥면 교현리 작은도서관 진입로 조성	L=199m / B=10m	100,000	70,000	30,000	
생활비용 보조	남부 북부	12개 시군 84세대 5개 시 68세대		50,400 40,800	35,640 28,560	14,760 12,240	

2010년 주민지원사업 현황

시군	연번	사업명	사업개요	사 업 비(천원)			비고
				계	국비	시·군비	
16시군		27건 189세대		26,268,347	16,764,620	9,503,727	
수원시	1	당수동 여가녹지	A = 16,594㎡	1,000,000	700,000	300,000	
부천시	2	고강 소공원 및 주차장	소공원 900㎡, 주차장 1,200㎡	570,000	399,000	171,000	
	3	대쟁이 도로개설	L=364m / B=8m	1,065,000	745,500	319,500	
안산시	4	석탑 도로개설	L=395m / B=8m	55,000	38,500	16,500	
	5	장하동 누리길	1개 코스 6.0km	500,000	350,000	150,000	
시흥시	6	구능뿌리 도로정비	L=350m / B=6-8m	778,000	544,600	233,400	
화성시	7	서원말 도로확포장	L=786m / B=8-10m	1,143,000	800,000	343,000	
	8	취락지구 공원조성	공원조성 34개소	60,000	42,000	18,000	
광명시	9	가학동 배수로 및 산책로 정비	L=2,500m, 안전시설	340,000	238,000	102,000	
광주시	10	안골 소공원, 주차장 등	소공원 A=525㎡, 주차장 A=700㎡ L=도로 282m / B=8m	466,300	326,410	139,890	
김포시	11	신동 도로개설	L=337m / B=8m	1,143,293	800,305	342,988	
하남시	12	개미촌천 하천정비	L=520m / B=10m	1,000,000	700,000	300,000	
	13	손골1 도로개설	L=665m / B=8m	4,343,000	3,040,000	1,303,000	
의왕시	14	초평동 진입로 확포장	L=1,180m / B=10-12m	2,820,376	200,000	2,620,376	
	15	청계~백운~왕송 누리길	1개 코스 26.0km	720,000	504,000	216,000	
	16	청계산 여가녹지	A = 14,972㎡	810,000	545,000	265,000	
양평군	17	골용진길 확포장 (주말농장연계)	L=815m / B=10m	880,000	792,000	88,000	
	18	안터천 소하천정비	L=720m / B=10m	1,465,142	1,025,600	439,542	
고양시	19	선유동 체육공원	A=4,900㎡	400,000	277,000	123,000	
	20	신원동 여가녹지	A=9,589㎡	2,000,000	1,400,000	600,000	
	21	고양 누리길	4개 코스 33.6km	690,000	483,000	207,000	
의정부시	22	본둔야 소로 (1-1)	L=330m / B=10m	1,100,000	770,000	330,000	
남양주시	23	지세도로 확포장	L=250m / B=6m	200,000	140,000	60,000	
구리시	24	갈매4천 정비공사	L=200m / B=6~7m	134,431	94,102	40,329	
	25	새마을도로개설	L=600m / B=10m	1,521,405	1,064,983	456,422	
양주시	26	장흥면 도서관신축	A = 330㎡ / 지상2층	800,000	560,000	240,000	
	27	남방3통 구거정비공사	L=80m / B=6m	150,000	105,000	45,000	
생활비용 보조	남부 북부	11개 시군 - 102세대 5개 시 - 87세대		61,200 52,200	43,080 36,540	18,120 15,660	

2009년 주민지원사업 현황

사군	사업명	사업개요	사 업 비(천원)			비고
			계	국 비	사·군비	
13사군	18 개소		14,271,815	8,135,000	6,136,815	
수원시	광고 상수도	L=8,200m	1,206,000	750,000	456,000	
부천시	양지 도로개설 소공원	L=486m, B=12m A=500㎡	873,517	611,462	262,055	
	고강 소공원 및 주차장 조성	공원A=900㎡ 주차장A=1,200㎡	106,483	74,538	31,945	
안산시	대쟁이 도로개설	L=367m	55,000	38,500	16,500	
시흥시	대야1 하수도 정비	L=1,000m	400,000	280,000	120,000	
	대야2 하수도 정비	L=1,000m	10,715	7,500	3,215	
화성시	미륵골~백노동2 도로확포장	L=1,320m, B=8m	3,230,000	1,000,000	2,230,000	
김포시	신동2 도로개설	L=274m, B=8m	964,000	674,000	290,000	
하남시	별말천 하천정비	L=1,390m, B=10m	500,000	350,000	150,000	
의왕시	셋말 보도정비, 가로등	L=1,840m, 60개소	2,142,800	1,000,000	1,142,800	
양평군	가정·상촌 도로개설	L=328m, B=8m	300,000	210,000	90,000	
	안터천 소하천정비	L=720m, B=10m	1,428,500	1,000,000	428,500	
고양시	농로포장공사	L=1,400	252,000	177,000	75,000	
	여가농지공원조성	A=4,514㎡	1,000,000	700,000	300,000	
의정부시	본둔야 도로확포장	L=250m, B=10m	40,000	28,000	12,000	
	본둔야 공공공지	L=151m, B=8m	20,000	14,000	6,000	
남양주시	지세 도로확포장	L=1,000m, B=6m	600,000	420,000	180,000	
구리시	새마을 도로개설	L=600m, B=10m	1,142,800	800,000	342,800	



개발제한구역 해제관련 규정

1. 개발제한구역 해제

개발제한구역의 지정 및 해제의 기준

- 도시가 무질서하게 확산되는 것 또는 서로 인접한 도시가 시가지로 연결되는 것을 방지하기 위하여 개발을 제한
- 개발제한구역은 지정 목적을 달성하기 위하여 공간적으로 연속성을 갖도록 지정
- 개발제한구역에 대한 환경평가 결과 보존가치가 낮게 나타나는 곳으로서 도시용지의 적절한 공급을 위하여 필요한 지역
- 도시의 균형적 성장을 위하여 기반시설의 설치 및 시가화(市街化) 면적의 조정 등 토지이용의 합리화를 위하여 필요한 지역
- 지정 목적이 달성되어 개발제한구역으로 유지할 필요가 없게 된 지역

개발제한구역 해제의 유형

- 20만㎡ 이상의 국책사업, 지역현안사업
- 20호 이상의 집단취락 해제
- 도로, 철도, 하천개수로로 설치함에 따라 생겨난 1만㎡ 미만의 소규모 단절토지
- 1,000㎡ 이하의 경계선 관통대지

※ 근거: 개발제한구역 특별법 시행령 제2조

2. 소규모 단절토지 해제기준

개발제한구역 지정 후

- 도로(중로2류 15m 이상), 철도, 하천(지방하천 이상)개수로 설치로
- 토지이용현황, 주변 환경 등을 고려해 소로2류(8m이상)까지 인정
 - 1만㎡ 미만의 소규모 토지가 발생하고
 - 소규모 토지가 개발제한구역이 아닌 지역과 접하여야 함
- ※ 근거: 개발제한구역 특별법 시행령 제2조제3항제5호

소규모 단절토지 해제요건 및 세부내용 통보(국토교통부 녹색도시과, 2012.05.16.)

가. 소규모 단절토지 해제 요건(1)2)3) 모두 충족해야 함)

- 1) 도로, 철도 또는 하천 개수로 설치로 인하여
 - 2) 소규모 토지(1만㎡ 미만)가 발생하고
 - 3) 소규모 토지는 개발제한구역이 아닌 지역과 접할 것
- * 이 경우 설치라 함은 당해 시설의 준공 시점으로 보아야 할 것임

나. 세부 내용

- 1) '도로'는 「소규모 단절토지에 접」하고 「도시·군계획시설로 설치」된 「중로 2류 15m 이상」이어야 하는 바, 다음과 같은 경우는 도로로 인정하지 않음
 - 가) 실제 도로 폭이 15m 이상이라도 도시·군계획시설이 아닌 현황도로이거나 중로 3류 이하로 결정된 경우
 - 나) 중로 2류 이상으로 결정되었지만 실제 설치되지 않은 경우이거나 실제 도로 폭이 15m 미만인 경우
- 2) '개발제한구역이 아닌 지역'이란 개발제한구역으로 지정되지 않았던 지역뿐만 아니라 개발제한구역에서 해제된 지역 (개발사업지(주거단지, 산업단지 등), 해제취락 등) 도 포함
- 3) 1만㎡ 미만의 토지는 도로·철도·하천 개수로의 설치로 인하여 발생하여야 하므로, 개발제한구역 해제된 이후 도로·철도·하천 개수로가 설치되어야 함

< 집단취락 해제의 경우 >

- 가) 집단취락 해제결정 이후 도로가 설치되어 1만㎡ 미만 토지가 발생한 경우는 소규모 단절토지 해제대상이 될 수 있으나, 그 반대로 도로 설치 후 집단취락으로 해제되어 1만㎡ 미만 토지가 발생한 경우는 소규모 단절토지 해제대상이 될 수 없음
- 나) 집단취락으로 해제 후 도로가 설치되어 해제된 취락과 도로 사이에 1만㎡ 이상의 토지가 발생하였으나, 경계선 관통대지(필지) 해제로 인하여 1만㎡ 미만의 토지가 되는 경우 소규모 단절토지 해제대상이 될 수 없음

3. 경계선 관통대지 해제기준

개발제한구역 지정 당시 또는 해제 당시부터 대지의 면적이
1,000㎡이하로서 개발제한구역 경계선이 그 대지를 관통하도록 설정된 토지(필지)

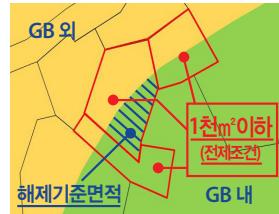
※ 근거: 개발제한구역 특별법 시행령 제2조제3항제6호

· 경계선 관통대지

경계선이 대지를 관통하고 있는 1,000㎡ 이하 토지
GB 부분의 해제면적 기준은 도 조례로 정함.

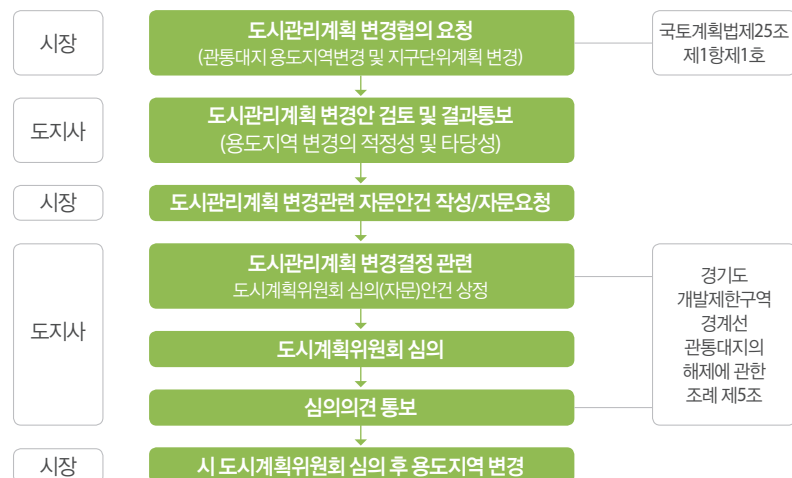
· 해제절차

시장·군수 입안 → 도 도시계획위원회 심의
→ 해제결정(도지사)



- ① 국·공유지, ② 공공시설 부지, ③ 해제 시 개발제한구역인 연접 토지가 섬처럼 남게 되는 경우, ④ 분할·합병으로 경계선 관통대지 기본요건을 상실한 경우는 해제대상에서 제외
- ⑤ 해제 시 구역 경계선이 심각하게 부정형으로 되는 토지, ⑥ 환경평가식물상 1~2등급 토지는 도시계획위원회 심의를 통해 해제여부 결정

경계선 관통대지의 용도지역 변경 절차도



4. 집단취락 해제기준

집단취락면적 '1만㎡당 주택 10호 이상'의 밀도를 기준으로 주택이 '20호 이상'인 취락

주택호수 산정기준

- 주택은 도시관리계획 입안의 기준일(주민공람 공고일) 당시 개발제한구역 건축물관리대장에 등재된 주택을 기준으로 산정
- 개발제한구역 지정당시부터 있던 공동주택(가구당 1호) 및 무허가주택(건축물만 1호)
- 주택으로부터 용도변경이 가능한 근린생활시설과 사회복지시설
- 주민공동이용시설 중 건축법령에 따른 근린생활시설에 해당하는 시설
※ 근거: 개발제한구역 특별법 시행령 제18조제1항, 별표1제5호
- 개발제한구역 지정당시부터 지목이 '대(垓)' 인 토지(1필지당 주택 1호)
- 개발제한구역 지정당시 주택지조성을 목적으로 시장 또는 군수의 허가를 받아 조성되었거나 조성 중이던 토지

집단취락의 해제가능면적

· 집단취락으로서 해제하는 경우 개발제한구역에서 해제할 수 있는 면적은 당해 취락을 대상으로 다음의 면적 범위내로 한다.

조정대상취락의 해제가능 총면적 (㎡) = 취락을 구성하는 주택의 수(호) ÷ 호수밀도(10호~20호/1만㎡ + 대규모 나대지등의 1,000㎡ 초과부분의 면적 + 도시계획시설 부지면적(㎡))

- 취락을 구성하는 주택의 수란 "주택호수 산정기준에 따른 주택호수 산정기준"에 따라 산정된 호수를 말한다.
- 호수밀도란 1만㎡ 당 10호로 하되 당해 사·도지사가 10호 부터 20호까지 범위내에서 요건을 강화한 경우에는 그 밀도를 말한다.
- 대규모 나대지등이란 그 규모가 1,000㎡ 이상인 나대지등을 말한다.
- 도시계획시설 부지면적이란 취락안에 설치되었거나 설치하고자 하는 도시계획시설(공공공지를 제외한다)의 부지면적을 말한다.
- 이미 해제된 취락도 추후 지구단위계획을 수립한 결과 도시계획시설 면적조정, 취락정비사업 시행을 위해 필요한 경우에는 3-3-3(4)①항에 따른 면적의 범위내에서 이를 해제할 수 있다. 이 경우 '취락을 구성하는 주택의 수' 는 최초 지구단위계획 입안 당시의 지구단위계획구역 내 주택수(해제 후 최초로 지구단위계획을 입안하는 경우에는 기 해제지역내 주택수)로 한다.

국토교통부 회신

구체적인 개발계획·필요면적 등 취락정비사업의 추진계획이 전무한 상태에서 단순히 사업성 확보를 목적으로 하는 개발제한구역 추가해제는 곤란

개발제한구역 해제절차

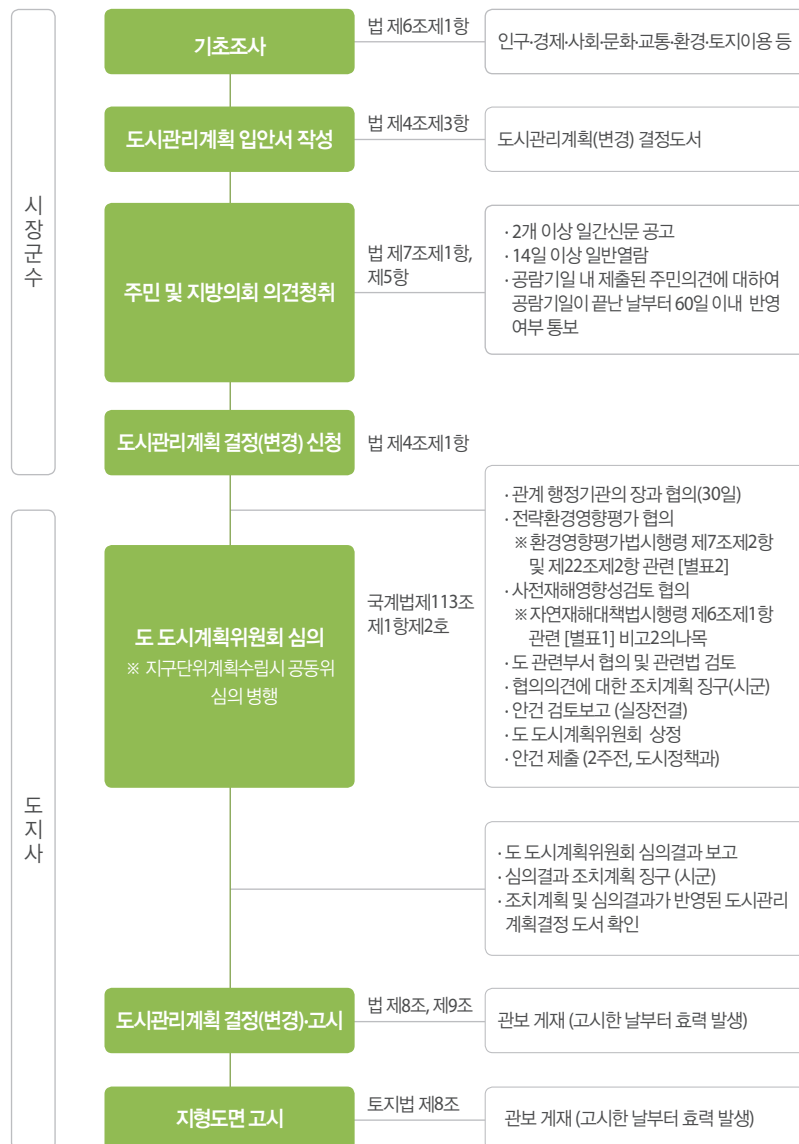
1. 정부시행사업



2. 지역현안사업



3. 집단취락, 소규모 단절토지, 경계선 관통대지



개발제한구역 규제개선사항

1. 주민생활 불편사항 개선

- ① 음식점 부설주차장 규모를 확대(200→300㎡이내)하여 영업과 이용객 불편을 해소(‘13.10)
- ② 자전거도로, 자전거주차장 및 자전거이용자의 편의시설(야영장, 벤치, 간이휴게소 등) 설치허용(‘13.10)
- ③ 실외 생활체육시설(배구장, 테니스장 등 12종류)에 농구장, 잔디야구장 추가 휴식공간시설(도시공원, 산책로 등 12종류)에 삼림욕장, 치유의 숲, 야영장, 서바이벌게임 시설 추가(‘12.11)
- ④ 대지화된 토지를 농지 등으로 형질변경할 경우 허가없이 신고로 갈음하도록 절차를 간소화(‘12.5)
- ⑤ 공익사업 시행으로 철거되는 기존주택, 공장, 종교시설을 취락지구가 아닌 지역으로 이축이 가능하도록 개선(‘12.2)
- ⑥ GB지정 당시 대지에서 다른 지목으로 변경된 경우 2015.12.31.까지 한시적으로 주택, 근린생활시설 건축이 가능하도록 개선(‘14.4)
- ⑦ 전통사찰 증축시 대지조성 면적을 당초 건축면적의 2배에서 건축물 수평투영면적(건축면적+처마면적)의 2배 이내로 허용(‘14.1)
- ⑧ 개발제한구역 지정 이전에 설치된 모든 청소년수련시설 증축허용(‘14.4)
- ⑨ 소규모 단절토지의 해제기준 도로요건을 폭 15m(중로2류)이상에서 8~15m(소로2류)로 완화(‘14.6)
- ⑩ GB해제는 20만㎡이상이 원칙이나, 기존 GB해제지역 및 시가지 등과 인접한 GB지역은 여가·복지 시설 등을 확충할 경우 20만㎡ 미만도 해제 가능(‘13.8)
- ⑪ GB 내 대지화되어 있는 토지에 노외주차장 설치시 주차관리를 위한 연면적 20㎡ 이하의 가설건축물 설치 가능(‘14.11)
- ⑫ 주택을 종교시설, 노유자시설로 용도변경 가능(‘14.11)
- ⑬ GB 내 공장 등 신축이 금지된 건축물을 근린생활시설(안마원, 단란주점, 안마시술소, 노래연습장 제외), 아동관련시설, 노인복지시설, 사회복지시설, 박물관, 미술관 등으로 용도변경 가능(‘14.11)
- ⑭ 시장·군수·구청장이 설치할 수 있는 소규모 실내생활체육시설의 종류를 게이트볼장, 배드민턴장을 포함한 모든 생활체육시설로 확대, 건축물 규모도 건축연면적 800㎡까지 확대(‘14.11)
- ⑮ 국가 또는 지방자치단체에게 노인요양시설 설치 허용(‘14.11)

- ⑯ 지방자치단체가 전세버스운송사업용 차고지 및 화물자동차운송사업용 차고지와 부대시설인 사무실, 영업소, 차고설비, 충전소 등 설치 가능(‘14.11)
- ⑰ GB 내 농림수산업에 종사하는 경우 주택을 소유하거나 거주하지 않더라도 임시가설건축물을 100㎡ 이하까지 설치 가능(‘14.11)
- ⑱ 공동구판장 면적의 30% 미만 범위에서 수퍼마켓, 일용품소매점, 휴게음식점, 금융업소, 방앗간 용도로 사용 가능(‘14.11)
- ⑲ GB 지정당시 종교시설로서 연면적이 330㎡ 미만인 경우 660㎡까지 증축 가능(‘14.11)
- ⑳ GB 내 기존의 사실 동물원을 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」등 관계법령에서 정하는 사실 기준을 충족하기 위하여 증축하는 경우 허용(‘14.11)
- ㉑ 마을공동 또는 지정당시 거주자가 사군에 배분된 개수 이내에서 야영장을 설치 가능(‘14.11)
※ 생태자연도 1등급이나 지역, 석축, 옹벽 등의 설치를 수반하는 지역은 금지
- ㉒ 마을공동 또는 지정당시 거주자가 사군에 배분된 개수 이내에서 배구장, 테니스장, 배드민턴장, 게이트볼장, 잔디야구장, 승마장 등 실외체육시설을 설치 가능(‘14.11)
※ 임야에는 설치를 금지함

2. 기업·주민들의 경제적 부담완화

- ① 축사, 버섯 재배사 등 동식물 관련시설을 부단으로 용도변경한 경우에 한하여 자진시정을 조건으로 2017년 12월 31일까지 한시적으로 이행강제금 징수를 유예(‘14.12)
- ② GB지정 당시 기존 대지면적 내에서의 증축시 건축물 바닥면적의 2배 면적을 허용하고 보전부담금은 50% 감경(‘13.5)
- ③ 보전부담금 사용용도에 개발제한구역 실태조사 비용을 사용하도록 추가하고 보전부담금 미납가산금을 5→3%로 감경(‘13.11)
- ④ 보전부담금 하향 조정(‘14.5)
· 국방·군사시설은 토지형질변경 면적의 10%, 건축물 바닥면적 2배의 70%(당초 100%)
· 전통사찰, 문화제는 토지형질변경 면적의 100%, 건축물 보전부담금 면제(당초 바닥면적 2배의 50%)
- ⑤ 개발사업의 목적에 이용되지 않고 존치되는 바다, 하천, 구거, 제방, 도로, 철도 부지는 보전부담금 부과 제외(‘14.1)
- ⑥ 전면매수방식의 공영개발 원칙에서 혼용방식(수용+환지)도 허용하여 주민재정착 가능 및 사업비용 절감(‘13.8)

3. 기업투자 및 생산활동 규제 개선

- ① GB지정당시 기존 건축물(공장 등) 증축시 GB관리계획 수립없이 시장군수 허가만으로 증축이 가능하도록 행정절차 간소화(‘14.1)
- ② 공장 증축면적은 당초 기존공장 연면적 이내 허용을 GB 지정당시 기존공장과 부대시설의 연면적을 합산한 규모까지 허용(‘14.1)
- ③ 당초 공장 이축은 기존 공장이 있는 사군안에서만 이축 허용되었으나, 공장의 인접 시장군수와 협의하여 인접 사군의 읍면·동까지 이축 허용(‘14.1)
- ④ 직장어린이집을 의무적으로 설치하여야 하는 기존 공장에 직장어린이집 설치에 필요한 면적만큼 대지 조성 허용(‘12.11)
- ⑤ 공장부지내 생산품 보관용 임시시설은 천막만 허용되었으나 합성수지 재질도 허용(‘14.1)
- ⑥ 사·도지사 및 시장·군수가 설치하는 택시공영차고지 및 부대시설 설치 허용(‘14.4/’15.1월 시행)
- ⑦ 기존 시가지 등과 접한 GB해제 집단취락을 준주거지역, 근린상업지역, 준공업지역으로 개발을 허용 하여 집단취락 정비사업 활성화(‘14.6)
- ⑧ GB해제지역 개발에 따른 임대주택용지가 6개월 이상 미매각된 경우 분양 주택용지로 전환 허용(‘14.6)
- ⑨ GB해제지역 개발에 따른 특수목적회사 설립시 민간 출자비율 1/2미만에서 2/3미만으로 확대(‘14.6)
- ⑩ GB해제 집단취락 정비 사업에 필요한 경우 해제가능 면적 범위내 GB추가해제 가능(‘12.7)
- ⑪ GB해제지역 공동주택 사업 시 임대주택의 유형별 비율은 지자체가 자율적으로 결정(‘13.8)

4. 주민지원 확대 및 효율화

- ① 어린이집, 유치원, 경로당, 노인복지관을 주민지원사업 지원 대상 추가(‘14.1) 노후주택 개축, 주거용 한옥 신축 등 주택개량보조사업 추가(‘12.11)
- ② 생활비용 보조대상은 지정당시 거주자로 하고 지원 기준액은 도시지역 가구당 월평균 소득이하이며, 국토교통부장관과 기획재정부장관이 협의한 금액으로 구체화(‘11.9)
- ③ 주민지원사업 시행자를 시장·군수에서 사·도지사도 포함(‘14.1)
- ④ 지방비 확보 전(前) 국비보조금으로 우선 사업추진 가능(‘12.12)
국비집행 잔액 또는 예산절감액은 다른 주민지원사업에 사용 가능(‘12.12)

5. 공공사업 행정절차 간소화

- ① GB관리·보전에 도움이 되는 도시계획 시설중 형질변경 면적 5만㎡이하, 건축연면적 1만㎡이하하는 관리계획 수립 생략으로 행정절차 간소화(‘13.9)
- ② 철도시설의 변전소 및 급전 구분소, 송전선로는 GB관리계획 반영없이 설치 가능(‘12.12)
- ③ 소규모 도시군계획시설(토지형질변경 1만㎡이하, 건축연면적 3천㎡이하)을 GB관리계획 수립대상 에서 제외(‘14.9)
- ④ 국방시설의 GB관리계획 수립 제외 대상을 3급 이상 보안시설로 확대(‘14.9)

개발제한구역 불편, 불법 신고 연락처

시·군·구	행정구역(km ²)	GB면적(km ²)	담당부서	연락처(지역 031)
전 국	100,266.2	3,847.729	국토교통부 녹색도시과	044)201-3746
경기도(21)	4,934.6	1,175.264	지역정책과(남부) 도시주택과(북부)	8008-4860 8030-4192
수원시	121.0	33.200	녹지경관과	228-4578
성남시	141.7	48.788	도시계획과	729-3315
부천시	53.4	16.687	도시계획과	032)625-3447
안양시	58.5	29.526	도시계획과	8045-5124
안산시	149.4	37.825	도시계획과	481-2362
용인시	591.4	3.600	도시계획과	324-2381
광명시	38.5	16.040	주택안전과	02)2680-6707
시흥시	135.0	86.256	건축과	310-2463
군포시	36.5	22.738	도시정책과	390-0387
화성시	689.6	91.372	도시정책과	369-2388
김포시	276.6	17.006	도시계획과	980-2451
광주시	431.0	104.359	도시계획과	760-2962
하남시	93.0	71.886	건축과	790-5041
의왕시	54.0	46.689	도시정책과	345-3412
양평군	877.8	17.143	행복도시과	770-2363
과천시	35.9	30.551	건축과	02)3677-2387
고양시	268.1	119.395	도시정비과	8075-3148
의정부	81.5	57.970	도시과	828-2352
남양주	458.1	226.568	건축2과	590-2395
구리시	33.3	20.500	도시과	550-2385
양주시	310.3	77.165	주택과	8082-6541

알기쉬운 개발제한구역 제도

알기쉬운 개발제한구역 제도

발행일 2015년 1월

발행처 경기도 도시주택실 지역정책과
T 031-8008-4860

본 책자의 무단복제·전제·개작을 금하며 문익사항은
지역정책과로 연락바랍니다.

